

1523643-73.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265486/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 20540012 - 63º D.P. VILA JACUI, 5020/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2265486 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523643-73.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523643-73.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265486/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 20540012 - 63º D.P. VILA JACUI, 5020/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2265486 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN SINVAL CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

IVAN SINVAL CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº. 11.343/06. Narra a peça acusatória que, no dia em 29 de setembro de 2021, às 19h20min, na Rua Maria Santana, altura do nº 795, Vila Jacuí, nesta Capital, IVAN SINVAL DE CARVALHO, qualificado a fls. 17, foi surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, um total de 7,1g (sete gramas e um decigrama) de Tetraidrocanabinol, mais conhecido como "maconha", em 34 (trinta e

quatro) porções; e 77,62g (setenta e sete gramas e sessenta e dois decigramas) de Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como "cocaína", em 289 (duzentas e oitenta e nove) porções; drogas que causam dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 11/12 e de constatação prévia de fls. 07/10, bem como laudo químico-toxicológico.

A denúncia foi recebida a fls. 101/111.

O réu foi devidamente citado, ofertando Resposta à Acusação às fls. 128/129, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Em audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foi colhido o depoimento de duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público reiterou sua pretensão condenatória, sustentando a comprovação dos fatos descritos na denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), e boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial de fls. 138/140 e pela prova oral. A autoria é certa.

Vejamos.

Patrick Negri Daniel dos Santos, policial militar, disse em juízo que estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo, o réu, que, ao avistar a equipe policial, tentou se evadir, e foi abordado posteriormente. O réu estava sozinho, próximo a uma viela. Não foi realizada nenhuma campana e não visualizou nenhum ato de mercancia. Disse que com o réu foi localizada uma pequena bolsa com os entorpecentes, variados, e uma quantia em espécie. O local onde o réu foi abordado foi encontrado mais drogas em uma sacola plástica. O réu correu quando visualizou a polícia, mas foi detido cerca de 20 metros depois. Além da pochete, foi localizada uma sacola plástica. A pochete estava na cintura do réu. Informou ainda que não localizou outros petrechos de tráfico nem para uso de drogas. A outra sacola foi localizada próxima a umas pedras, de uma construção onde ele estava. Não visualizou o réu mexendo nesta outra sacola. Com o réu foram localizadas maconha e cocaína. Não se recorda se o réu aparentava estar em situação de rua.

Ivan Ribeiro Miranda, policial militar, contou que estava em patrulhamento e avistou o réu, que, ao visualizar a viatura policial começou a andar mais rápido, levantando suspeita dos policiais. Durante a abordagem, foram achadas drogas junto com o réu. Disse que outras drogas foram localizadas durante a abordagem, maconha e cocaína. Contou que não visualizou o réu efetuando a venda de drogas para ninguém. O réu não chegou a correr, mas andar mais rápido quando viu a polícia. Eram vários microtubos de cocaína, e uma quantidade menor de maconha, na pochete que estava com o réu. A sacola foi localizada próxima a um monte de areia, havia alguns entulhos no local, estava lá, mas não chegou a visualizar o réu mexendo nesta sacola. O réu teria confessado informalmente a traficância.

O réu, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que trabalha na feira, estava voltando da feira no dia dos fatos, com cerca de R\$100,00 no bolso, e compraria maconha, pois é usuário de drogas. Havia várias pessoas no local comprando drogas na viela junto com ele. Foi abordado com apenas duas porções de maconha, e que os policiais teriam visto o traficante correr, chegando a perguntar para ele se ele sabia onde o traficante morava, sendo ameaçado, se não falasse, seria prejudicado. Os policiais mentiram, não estava com uma bolsa, foi abordado apenas em atitude suspeita, pois estava comprando droga. Não estava traficando. Relatou que não viu a apreensão das drogas na outra sacola, pois os policiais estavam na viela.

A versão do réu restou isolada nos autos.

Destaca-se que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os

depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013). Ademais não se demonstrou que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

Desta forma, em face dos firmes e coerentes depoimentos dos policiais em juízo, bem como pela apreensão da droga apreendida, não há dúvidas quanto à autoria.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, observa-se que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não justifica aumento na pena base. O réu é portador de Maus antecedentes, tendo folha de antecedentes extensa. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Diante dessas circunstâncias judiciais, e considerando também a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, aplico a pena acima do mínimo legal na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, pois o acusado, além de reincidente, trazia consigo expressiva quantidade de drogas, fato que aponta dedicação à prática de atividade criminosa. Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei. Nesse toar: "Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006." (STJ, HC 361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Torno, pois, definitivo o quantum da pena acima fixado.

Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado ao hediondo, que o réu é portador de Maus antecedentes, bem como quantidade da pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu IVAN SINVAL CARVALHO, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que

autorizou a segregação provisória não se alterou, sendo necessário ser mantido segregado para assegurar a aplicação das penas, diante da condenação imposta. Na hipótese de interposição de recurso, extraia-se guia de execução provisória. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.
Custas na forma da lei.
P.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA